第05讲 理财规划中的法律法规（一）

第二节 理财规划中的法律法规

一、合同法律制度

客户在购买银行理财产品时与银行签订的**理财协议书**、在购买保险产品时与保险公司签订的**保险合同**等都属于合同范畴。

（一）合同的概念

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

（二）合同的订立

当事人订立合同，可以采用**书面形式、口头形式或者其他形式**。

法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。

当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。**当事人依法可以委托代理人订立合同**。

当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担损害赔偿责任。

（三）格式条款合同

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循**公平原则**确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式**提示**对方注意免除或者减轻其责任等与对方**有重大利害关系的条款**，按照对方的要求，对该条款予以说明。

提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，**对方可以主张该条款不成为合同的内容**。

对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。

对格式条款有两种以上解释的，应当**作出不利于提供格式条款一方的解释**。

格式条款和非格式条款**不一致**的，应当**采用非格式条款**。

（四）合同中免责条款的无效

1．造成对方人身伤害的；

2．因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

（五）可撤销的合同

基于重大误解、以欺诈手段实施、受第三人欺诈或胁迫等签订的合同，属于可撤销合同。

当事人可以向人民法院或仲裁机关提出撤销合同的请求。

（六）合同的履行

1．当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

2．合同履行的抗辩权。

第一，同时履行抗辩权：当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

第二，先履行抗辩权：当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

第三，不安抗辩权：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

（1）经营状况严重恶化；

（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

（3）丧失商业信誉；

（更多资料+VX：9579293）

（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

（七）违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

违约责任的承担形式主要有**继续履行、支付违约金、赔偿损失、遵守定金罚则以及采取补救措施**等。

【2021真题】因重大误解订立的合同属于（　　）。

A．无效合同

B．效力待定合同

C．有效合同

D．可撤销合同

【答案】D

【解析】根据《民法典》的相关规定，基于重大误解、以欺诈手段实施、受第三人欺诈或胁迫等签订的合同，属于可撤销合同。

二、物权法律制度

物权是属于个人财产上的权利。

个人财产体现为个人的不动产和动产。

不动产是指不可移动的有形财产，如土地及房屋、林木等地上附着物。

动产是指可以移动的有形财产，如飞机、船舶、汽车、电视机等。

- （一）担保物权及反担保的设立

债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，可以依照法律规定设立担保物权。

第三人为债务人向债权人提供担保的，可以**要求债务人提供反担保**。

- （二）抵押权的界定

为担保债务的履行，债务人或者第三人**不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的**，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，**债权人有权就该财产优先受偿**。

债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押财产。

- （三）可抵押财产的范围

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:

①建筑物和其他土地附着物;

②建设用地使用权;

③**海域使用权**;

④生产设备、原材料、半成品、产品;

⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器;

⑥交通运输工具;

⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

抵押人可以将前款所列财产一并抵押。

企业、个体工商户、农业生产经营者可以将**现有的以及将有的**生产设备、原材料、半成品、产品抵押，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就**抵押财产确定时的动产**优先受偿。

- （四）质权的设立及出质范围

为担保债务的履行，债务人或者第三人将其**动产出质给债权人占有**的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权**就该动产优先受偿**。

债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，交付的动产为质押财产。

法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。

债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：

（更多资料+VX：9579293）

（1）汇票、支票、本票；

（2）债券、存款单；

（3）仓单、提单；

（4）可以转让的基金份额、股权；

（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；

（6）**现有的以及将有的应收账款**；

（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

【2020真题】根据我国《物权法》的相关规定，下列属于不动产的是（　　）

A．船舶

B．林木

C．海域

D．房屋

E．飞机

【答案】BCD

【解析】不动产是指不可移动的有形财产，如土地及房屋、林木等地上附着物。动产是指可以移动的有形财产，如飞机、船舶、汽车、电视机等。

（更多资料+VX：9579293）